

[기출][2014-1-2]근로자가 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부

【문제 1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3 인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50 점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음 2) 甲이 적법하게 제기한 해고무효 확인의 소에서 제 1 심 법원이 甲이 청구 하지도 않은 해고처분 이후 미지급한 임금의 지급을 명하는 판결을 하였다면 동 임금지급 판결은 적법한지 여부에 대해 논하시오. (25 점)